COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

Proposta N. 219

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi

Registro Generale nr.764 del 28/08/2023

Oggetto:
Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico n°64/2023 a TIM S.P.A. - P.I. 00488410010 - per via Nugola Nuova - via Delle Beccherie – Strada Provinciale n. 2 (della Cerreta) – fraz. Nugola - Collesalvetti.

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n.12 del 03.08.2023 con il quale si attribuiscono le i funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in sostituzione della dott.ssa Alessandra Zambelli, Responsabile dei Servizi Finanziari e S.I. (decreto del sindaco n. 4 del 31/03/2022) - il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

VISTO:
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche "Codice della strada";
- la Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 che ha istituito il Canone Unico Patrimoniale
- il Regolamento Canone Unico Patrimoniale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 233 del 30/12/2020 e successive modifiche;
- la delibera di Giunta comunale n. 192 del 27/12/2022 con la quale sono determinate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2023;
- la delibera di Giunta comunale n. 169 del 23.12.2014 con la quale sono determinati i costi di istruttoria;

VISTA l'istanza prot. 13810 del 14/07/2023 presentata dal sig. Monti Alessandro nato il 22/04/1962 a Firenze (Fi) C.F. MNTLSN62D22D612G in qualità di soggetto incaricato della TIM S.P.A. - P.I. 00488410010, con sede a Pisa - SS 12 via Del Brennero – loc. Figuretta km. 4, per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di via Nugola Nuova – via Delle Beccherie – strada provinciale n. 2 (Della Cerreta) – Fraz. Nugola - Collesalvetti, per lavori stradali;

VISTA L'Autorizzazione per interventi su aree pubbliche da parte di soggetti privati e ditte di gestione di servizi pubblici n. 21/2023 del 13.07.2023;

VISTO il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Livorno – Disposizione n. 1698-2023 del 29/06/2023 per occupazione di sottosuolo provinciale per installazione di rete per telecomunicazioni a fibra ottica ed opere accessorie lungo la S.P. n. 2 "Della Cerreta" fra i km. 0,560 e 1,070 urbani nel centro abitato di Nugola – comune di Collesalvetti;

VISTA la ricevuta di pagamento di €1.200,00 eseguita da parte di Tim s.p.a. a favore della Provincia di Livorno per il canone di occupazione di suolo pubblico;

VISTA la mail del 08.08.2023 e quella del 21.08.2023, integrativa dell'istanza inviata, con le quali la ditta ha precisato rispettivamente i giorni ed i metri quadrati dell'occupazione del suolo pubblico comunale e provinciale;

CONSIDERATO:
- il parere FAVOREVOLE espresso dal Servizio Polizia Municipale in data 09/08/2023 in calce alla richiesta prot. 13810 del 14/07/2023 con la seguente prescrizione: Ordinanza di Polizia Municipale n° 75 del 09/08/2023 da trasmettere alla ditta insieme alla concessione;
- il parere FAVOREVOLE espresso dal Servizio Ambiente e Protezione Civile in sostituzione temporanea dell'Uffico Servizio Lavori Pubblici, in data 09/08/2023 in calce alla richiesta prot. n. 13810 del 14/07/2023, senza prescrizioni;

Vista la ricevuta costi istruttoria di € 64,00, ai sensi dell' art.9 comma 7 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e della Delibera di Giunta comunale n. 169/2014;

Vista la ricevuta del pagamento canone unico di €59,00, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e della Delibera di Giunta n° 192 del 27/12/2022;

Vista la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo della marca da €16,00 con identificativo 01210648267404 inviata con pec del 25/08/2023 prot. 16242 del 28.08.2023;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria così come sopra esposto;

Vista la comunicazione prot. 16070 del 23/08/2023 con la quale il soggetto interessato è stato informato circa l'esito dell'istruttoria e sulle modalità di ritiro del provvedimento finale;

CONCEDE

al sig. Monti Alessandro nato il 22/04/1962 a Firenze (Fi) C.F. MNTLSN62D22D612G in qualità di soggetto incaricato della TIM S.P.A. - P.I. 00488410010 l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad uso di seguito specificato:

Tipologia	Dimensioni	Utilizzo	Posizione	Prescrizioni
temporanea suolo pubblico 02 giorni (dal 28/08/2023 – al 29/08/2023)	100,0 mt. x 0,5 mt. (50,00 mq)	Lavori stradali	Via Nugola Nuova e Via Delle Beccherie – Fraz. Nugola - Collesalvetti	Ordinanza di Polizia Municipale n°75 del 09/08/2023
Temporanea suolo pubblico 07 giorni (dal 30/08/2023 al 05/09/2023)	80,00 mt. x 0,5 mt. (40,00 mq)	Lavori stradali	Strada Provinciale n. 2 (Della Cerreta) – Fraz. Nugola - Collesalvetti	Ordinanza di Polizia Municipale n°75 del 09/08/2023

Ai sensi dell'art 10 del regolamento Canone Unico Patrimoniale la concessione è soggetta alle seguenti limitazioni:

Il provvedimento non può essere oggetto di cessione ad altri;
Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione;
Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
- custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- versare il canone alle scadenze previste;
- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

Ai sensi dell'art, 13 comma 1 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale sono cause di decadenza della concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione, nel Regolamento Canone unico patrimoniale e nelle norme legislative vigenti in materia;
b) l'uso improprio del suolo pubblico;
c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile del Servizio n. 3 "Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi";
La presente concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse;
Quanto previsto nell'atto di concessione è oggetto di verifica da parte degli organi di controllo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
Copia del presente atto sarà consegnata al richiedente o incaricato.
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n°445/2000, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 15/02/2024 al 01/03/2024.

Collesalvetti, 15/02/2024

L'incaricato
Alessandra Zambelli